

## 予備独自問題R7-19

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

## 【事例】

H県I警察署の司法警察員Xは、同県内の時計店で発生した高級腕時計を被害品とする窃盗事件について捜査に従事していたところ、令和6年7月15日午後1時頃、I市内の飲食店で無銭飲食があったとの通報を受けて同店に急行し、同日午後1時15分、同店内にいた甲を詐欺罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べにおいて、逮捕時に所持していたショルダーバッグ内に入っていた新品の高級腕時計について、「これは趣味で集めている時計で、海外で自分で買ったものだ。」と供述した。Xは、前記窃盗事件及び前記詐欺事件について、それぞれ被害店舗の実況見分や被害店舗従業員らの取調べを行った上で、同月17日午後1時に詐欺罪の事実で甲をH地方検察庁検察官に送致する手続きをした。同日午後1時30分に甲の送致を受けたH地方検察庁検察官Yは、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断したので、同月18日正午、H地方裁判所裁判官に、詐欺罪の事実で甲の勾留を請求し、同裁判所裁判官Zは、同日午後3時、被疑者を甲、罪名を詐欺とする勾留状を発付した。これを受けて、司法警察員Xは、同日午後4時、同勾留状を執行した。その後、甲の勾留期間は延長されなかった。

## 【記述】

- ア. 検察官Yは、令和6年7月18日正午に勾留を請求しているが、同日午後1時30分までに勾留を請求すれば足りる。
- イ. 検察官Yは、裁判官Zが、罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由がないことを理由として勾留請求を却下した場合、これに不服があるときでも、H地方裁判所に対し、その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。
- ウ. 詐欺罪の事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、検察官Yは、窃盗罪の事実について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。
- エ. 検察官Yが、窃盗罪の事実について甲を逮捕しないまま、詐欺罪の事実窃盗罪の事実を併せて勾留を請求した場合、勾留請求を受けた裁判官は、詐欺及び窃盗のいずれについても勾留の理由及び必要性が認められると判断したとき、両罪について勾留状を発付することができる。
- オ. 甲の勾留期間の満了日は、令和6年7月27日である。

1. ア イ      2. ア ウ      3. イ オ      4. ウ エ      5. エ オ

## ア 誤っている

205条1項は、「検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。」と規定した上で、同条2項は、「前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。」と規定している。すなわち、検察官Yは被疑者を受け取ってから24時間以内で、かつ、被疑者の身体拘束の時から72時間以内に被疑者の勾留を請求しなければならない。

本記述においては、司法警察員Xは、令和6年7月15日午後1時15分に甲を現行犯逮捕していることから、検察官Yは、令和6年7月18日午後1時15分までに勾留請求をする必要がある。

## イ 誤っている

429条1項2号は、簡易裁判所の裁判官以外の裁判官がした勾留に関する裁判については、その裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができると規定しており、被疑者勾留請求却下の裁判については準抗告が認められている。

## ウ 正しい

207条1項本文は、「前3条〔注：逮捕状により被疑者を逮捕した場合〕の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定しているところ、87条1項は、「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。」と規定している。そして、勾留の理由又は勾留の必要は、その基礎となった被疑事実により判断され、勾留の基礎となった被疑事実につき勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときに、これと異なる被疑事実に関する捜査の必要性等を理由として勾留を継続することは許されない。なぜなら、逮捕・勾留の効力を令状記載の犯罪に限定することによって、身柄拘束の理由を明確にし、被疑者の人権を保障するため、逮捕・勾留の効力は、その基礎となっている被疑事実のみ及ぶと解されているからである（事件単位原則）。

本記述においても、詐欺罪の事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、検察官Yは、窃盗罪の事実について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。

## エ 正しい

207条1項本文は、「前3条〔注：逮捕状により被疑者を逮捕した場合〕の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。」と規定している。ここに「前3条の規定による勾留の請求を受けた」とは、前3条によらない被疑者の勾留を認めない趣旨である（逮捕前置主義）。法が逮捕前置主義を採っているのは、証拠収集の容易な事件について前3条の比較的短い時間内に捜査を完了することを期待するとともに証拠収集の容易でない事件についても逮捕と勾留のそれぞれの段階において司法的抑制を加え、もって被疑者の身体拘束を最小限にとどめるためである。そのため、A事実によって逮捕し、A事実に加えてB事実について勾留請求し又は勾留状を発することは、かえってB事実につき拘束時間に関し被疑者に有利であるから許されると解されている（なお、A事実については逮捕が前置されており、同原則の問題は生じない）。よって、本記述においても、勾留の請求を受けた裁判官は、詐欺及び窃盗のいずれについても勾留の理由及び必要性が認められると判断したとき、逮捕していない窃盗罪についても勾留状を発付することができる。

オ 正しい

208条1項は、被疑者勾留の期間が延長されない限り、検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないと規定している。勾留請求の起算日は、勾留請求の日であり、期間の計算に関しても初日を算入する。検察官Yは、令和6年7月18日に甲の勾留を請求しているところ、その勾留期間の満了日は令和6年7月27日である。

以上により、誤っている記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。

